

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않은 경우에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다고 되어 있고
- 「국세징수법」 제24조(압류) 제1항에 따르면 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류 한다고 되어 있음
- 또한 국유재산총괄부(舊국유재산기획실)에서 2016. 4. 12. 배포한 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 국유채권은 최초 납부기한의 다음날부터 5년이 된 때 소멸시효가 완성되므로, 그 안에 시효중단 조치가 필요하나 현실적·실효적 시효 중단 조치는 발견재산에 대한 압류에 한정되므로 압류가 가능한 대부료·변상금은 회수 실익을 불문하고 세무서에 압류의뢰하여 시효중단 조치를 하도록 되어 있고
- 세무서에 압류 의뢰 후에는 1개월 이내에 압류등기를 확인하여 전산등록 하고 회수 실익⁹⁾이 있을 경우 세무서에 공매를 요청하여 체납 처분 하는 등 적극적으로 국유채권 연체 관리를 해야 함

9) 국유채권보다 우선 배당받는 채권 : 소액임차보증금, 일체의 근로자채권(3개월분 임금, 최종 3년간 퇴직금 등에 한하지 않음), 일체의 조세채권(당해세, 지방세 불문), 4대 보험료 채권 일체(산재보험료, 건강보험료, 국민연금, 고용보험료), 선순위 저당채권 등

□ 그런데, 강원지역본부에서 관리하는 국유재산 대부료 등 1,000천 원 이상 연체자의 발견재산 총 189건의 관리 실태를 점검한 결과

- 2013. 4. 15. OO시로부터 인수한 ‘강원도 OO시 OO동 XXX-XX’(잡종지, 378㎡)와 관련된 연체자 OOO(대부료 합계액 13,660천 원 중 5,577천 원 연체)의 경우 연체자 소유 재산 19필지가 발견재산으로 등록¹⁰⁾ 되었는데도 압류 등기를 하지 않는 등
- [표 7]과 같이 국유재산 대부료 등 연체자 총 6명의 소유 발견 재산에 대하여 압류 조치를 하지 않은 것으로 확인됨

[표 7] 대부료 등(1,000천 원 이상) 연체자 발견재산 압류 미조치 현황

(단위 : 천 원, 개)

국 유 재 산				발견재산	
순 번	소재지	연체자	연체금액	대 표 발견재산 소재지	물건수
합계(6명)			18,022	-	69
1	“기재 생략”		5,577	“기재 생략”	19
2			3,287		8
3			1,156		7
4			5,303		10
5			1,448		17
6			1,251		8

- 10) ① 국유재산총괄부 발견재산 조사대상 연체자 선정 → ② 정보보안실 매년 1회 행정안전부에 소유부동산 자료 제공 요청 → ③ 정보보안실 발견재산 자료 전산 등록 → ④ 국유재산총괄부 현업부점에 발견재산 압류 등 조치하도록 통보

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 대부료 등 연체자 6명의 발견재산에 대하여 압류 조치를 하고 관련자 팀장 000 등 2명에게 주의를 촉구하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
강원지역본부	팀 장	3급	서영준*	국유재산관리업무	'17. 2. 1.~현재	강원지역본부
"	차장대우	4급	신혜숙*	"	'18. 8. 1.~현재	"

* 관련 업무 부적정 사례가 2건([표 12] 순번 2, 4, 6) 이상인 담당자 및 팀장을 주의 대상으로 함